

Une réglementation “produit” pour les SIA

Les objectifs :

- Veiller à ce que les systèmes d'IA mis sur le marché de l'Union et utilisés soient **sûrs et respectent la législation** en vigueur en matière de droits fondamentaux et les valeurs de l'Union
- Garantir la **sécurité juridique** pour faciliter les investissements et l'innovation dans le domaine de l'IA
- Faciliter le développement d'un **marché unique** pour des applications d'IA légales, sûres et dignes de confiance, et empêcher la fragmentation du marché

Les moyens :

- Une approche basée sur les **risques** associés à l'IA
- Régulation par la **standardisation**
- Barème d'**amendes** proportionnelles à l'infraction
- Concerne tout autant **le public que le privé**, que l'on vende un SIA ou qu'on le déploie en interne

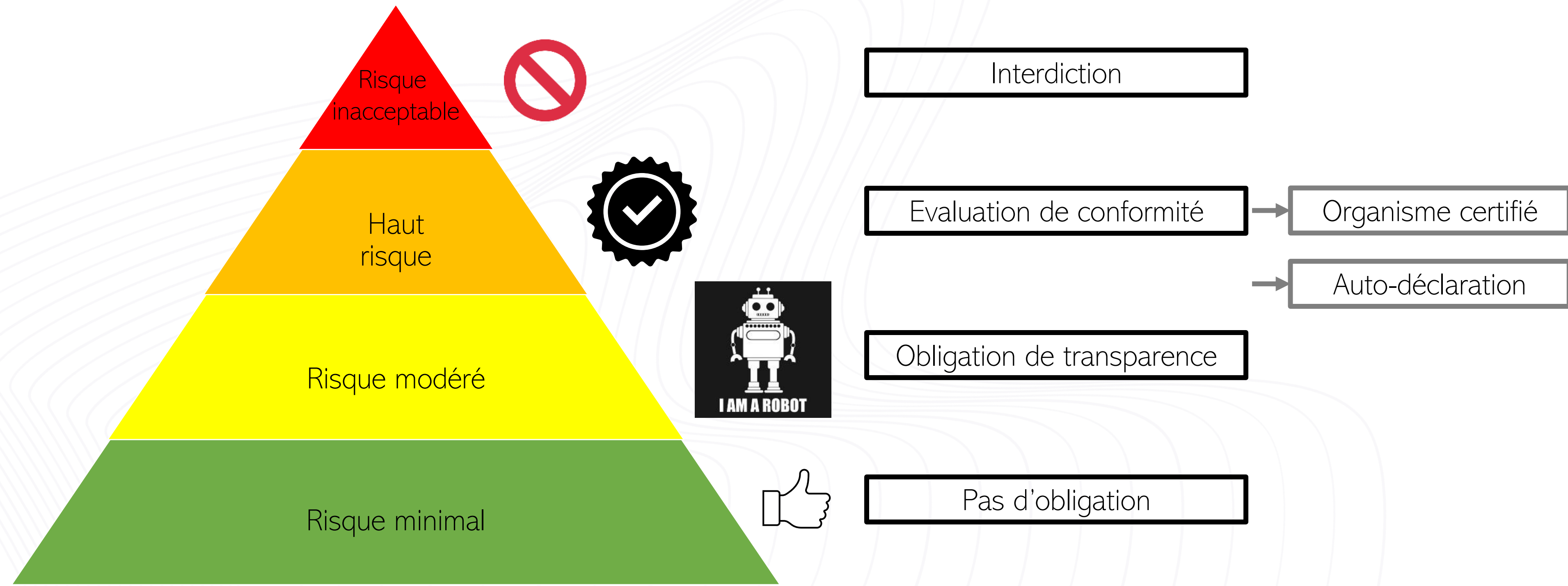
Définition d'un système d'IA

(Article 3) : Un **système d'IA** est un système automatisé :

- conçu pour fonctionner à différents niveaux **d'autonomie**
- qui peut faire preuve d'une **capacité d'adaptation** après son déploiement
- qui, pour des objectifs explicites ou implicites, **déduit (ou infère)**, à partir des données d'entrée qu'il reçoit, **la manière de générer des résultats** tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels
- D'après les versions précédentes, sont concernés :
 - Les systèmes contenant des modèles de Machine Learning
 - Les approches basées sur la logique ou la connaissance
 - Les approches statistiques, estimations bayésiennes et les méthodes de recherche et d'optimisation
 - Les régressions linéaires et logistiques sont hors texte (merci les banques)

Définition très large !

Une approche basée sur les risques associés au cas d'usage



Les cas d'usage interdits

- Manipulation subliminale et exploitation des groupes vulnérables
- **Notation sociale** conduisant à un traitement préjudiciable disproportionné
- Police prédictive
- Création de bases de données de reconnaissance faciale par scraping
- Reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et d'enseignement
- Catégorisation biométrique pour inférer des informations personnelles sensibles
- Identification biométrique à distance et en temps réel dans les espaces publics à des fins répressives (3 exceptions)

Interdiction dès Février 2025

Les cas d'usage à haut risque

Cas 1 : L'entreprise introduit de l'IA dans un produit déjà soumis à une évaluation de conformité

Sont concernés :

- Les dispositifs médicaux
- Machines et équipements
- Jouets
- Véhicules, bateaux
- Aviation
- Equipements ferroviaires et marins

Application en Aout 2027

Les cas d'usage à haut risque

Cas 2 : L'entreprise / organisme utilise ou vend un SIA concernant un domaine à risque pour les droits fondamentaux

Sont concernés :

- Identification biométrique
- Gestion et opération des infrastructures critiques
- Éducation et formation
- Emploi et gestion des RH
- Accès aux services privés essentiels, aux services publics et aux prestations
- Autorités répressives
- Migrations, asile et contrôle aux frontières
- Administration de la justice et processus démocratique

Application en Aout 2026